ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αριθμός 20.907

Στο Ηράκλειο σήμερα, Κυριακή 1 Μαΐου 2016, ενώπιον εμού (**Σοφία Ανύπαρκτη**, συμβολαιογράφου με έδρα το Ηράκλειο) εμφανίστηκαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως πωλητής:

1) **Νικόλαος Ανύπαρκτος του Νικολάου** — κάτοικος: Λεωφόρος Δοκιμών 114, Ηράκλειο · Α.Φ.Μ.: 299393995 · Δ.Α.Τ.: ΑΕ 198319.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως αγοραστής:

2) **Κωνσταντίνος Πλασματικός του Δημητρίου** — κάτοικος: Οδός Φανταστικής 93, Πάτρα · Α.Φ.Μ.: 980288934 · Δ.Α.Τ.: ΑΙ 905991.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Ευαγγελία Υποθετική του Χρήστου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 30428 και Α.Φ.Μ. 012539269 · **Βασιλική Παράδειγμα του Ιωάννη**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 12941 και Α.Φ.Μ. 571902643, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

1. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Ο πωλητής είναι κύριος ενός ακινήτου (**κατάστημα**), ισόγειο, εμβαδού 44,68 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), που βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Υποθέσεων 119, Ηράκλειο, στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **992913430312/0/8**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα με βάση την οικοδομική άδεια 2917/2012 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρχίας Δοκιμών.

2. Η ΠΩΛΗΣΗ. Με το παρόν ο πωλητής πωλεί και μεταβιβάζει στον αγοραστή την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, ελεύθερου από κάθε βάρος.

3. ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των **531.500,00 €**, το οποίο ο πωλητής δηλώνει ότι εισέπραξε ολόκληρο μέσω τραπεζικής μεταφοράς πριν

SAMPLE - FICTIONAL DATA

από την υπογραφή του παρόντος.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών

SAMPLE - FICTIONAL DATA

φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

Ο/Η συμβολαιογράφος βεβαιώνει ότι έλεγξε την ταυτότητα των συμβαλλομένων με βάση τα νόμιμα έγγραφα που επέδειξαν, ότι αυτοί έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι τους ενημέρωσε για τις φορολογικές και αστικές συνέπειες της πράξης, για τις οποίες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση.

Η νομή και κατοχή του ακινήτου, μαζί με όλα τα δικαιώματα, τις αγωγές και τις ενστάσεις που απορρέουν από την κυριότητα, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα από σήμερα. Από την ίδια ημέρα όλα τα τέλη, οι φόροι, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον αποκτώντα, ενώ οι οφειλές μέχρι σήμερα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος δηλώνει ότι τις έχει εξοφλήσει.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

5. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 883,91 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία τρίτου (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Παράδειγμα του Δημητρίου), νότια με την οδό Υποθέσεων και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Κωνσταντίνος Φανταστικός του Χρήστου, Σοφία Παράδειγμα του Αθανασίου, Δημήτριος Δείγμα του Δημητρίου).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— κατάστημα Α4 του ισογείου, εμβαδού 43,44 τ.μ., με ΚΑΕΚ 992913430312/0/1 (ιδιοκτήτρια: Σοφία Ανύπαρκτη του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Β4 του 3ου ορόφου, εμβαδού 87,16 τ.μ., με ΚΑΕΚ 992913430312/0/5 (ιδιοκτήτης: Χρήστος Δείγμα του Δημητρίου).

— διαμέρισμα Γ2 του 5ου ορόφου, εμβαδού 103,67 τ.μ., με ΚΑΕΚ

SAMPLE - FICTIONAL DATA

992913430312/0/19 (ιδιοκτήτης: Αθανάσιος Πλασματικός του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Δ4 του 2ου ορόφου, εμβαδού 64,07 τ.μ., με ΚΑΕΚ 992913430312/0/11 (ιδιοκτήτης: Αθανάσιος Παράδειγμα του Χρήστου).

— διαμέρισμα Ε2 του 2ου ορόφου, εμβαδού 147,68 τ.μ., με ΚΑΕΚ 992913430312/0/13 (ιδιοκτήτης: Παναγιώτης Ανύπαρκτος του Δημητρίου).

— διαμέρισμα Ζ4 του 1ου ορόφου, εμβαδού 40,38 τ.μ., με ΚΑΕΚ 992913430312/0/24 (ιδιοκτήτης: Αθανάσιος Φανταστικός του Νικολάου).

— διαμέρισμα Η2 του 5ου ορόφου, εμβαδού 59,43 τ.μ., με ΚΑΕΚ 992913430312/0/17 (ιδιοκτήτρια: Γεωργία Φανταστική του Κωνσταντίνου).

— διαμέρισμα Θ4 του 1ου ορόφου, εμβαδού 117,57 τ.μ., με ΚΑΕΚ 992913430312/0/6 (ιδιοκτήτρια: Ευαγγελία Εικονική του Ιωάννη).

6. ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 4.252,00 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 908273/2013, κατηγορίας Δ (ενεργειακή επιθεωρήτρια: **Ελένη Παράδειγμα του Γεωργίου**, με Α.Φ.Μ. 171827246)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 7482891648, συνταγμένη από την ίδια μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

8. ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

1. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 60390/2016, της 17ης Απριλίου 2016.

2. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 21834/2016, της 1ης Απριλίου 2016.

3. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 35078/2016, της 30ης Μαρτίου 2016.

4. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 24524/2016, της 6ης Μαρτίου 2016.

SAMPLE — FICTIONAL DATA

5. Βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, με αριθμό 22065/2016, της 10ης Απριλίου 2016.

6. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 5493/2016, της 4ης Μαρτίου 2016.

7. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 84711/2016, της 27ης Απριλίου 2016.

8. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, με αριθμό 87442/2016, της 17ης Απριλίου 2016.

9. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 33079/2016, της 15ης Μαρτίου 2016.

9. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των ιδιοκτητών σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής δαπανών που προσαρτάται στον κανονισμό, ενώ οι δαπάνες θέρμανσης κατανέμονται με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών κάθε ιδιοκτησίας.

Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για θητεία ενός έτους, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες δικαστικά και εξώδικα για κάθε θέμα που αφορά τα

SAMPLE - FICTIONAL DATA

κοινόχρηστα, εισπράπτει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

Κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στην ιδιοκτησία του για την εκτέλεση επισκευών σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε ζημίας που θα προκληθεί, και να διατηρεί την ιδιοκτησία του σε καλή κατάσταση.

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 298.200,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 906835/2016 δήλωση φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. Πατρών την 19η Απριλίου 2016, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

11. ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 68369/2016 πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 207.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

12. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 17.936/1987 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Ιωάννης Φανταστικός), που συντάχθηκε την 11η Μαρτίου 1987, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 9.350.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Ελένη Δοκιμαστή του Δημητρίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 22.054/1988 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Δήμητρα Ανύπαρκτη), που συντάχθηκε την 8η Αυγούστου 1988, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 2.650.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Αθανάσιος Ανύπαρκτος του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 6.503/1989 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Χρήστος Εικονικός), που συντάχθηκε την 25η Μαΐου 1989, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 12.250.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Βασιλική Δοκιμαστή του Χρήστου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 11.247/1999 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Χρήστος

SAMPLE - FICTIONAL DATA

Πλασματικός), που συντάχθηκε την 8η Σεπτεμβρίου 1999, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 3.600.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Χρήστος Υποθετικός του Κωνσταντίνου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 20.574/2000 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Μαρία Παράδειγμα), που συντάχθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2000, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 11.450.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Δήμητρα Πλασματική του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 28.400/2009 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Ευαγγελία Υποθετική), που συντάχθηκε την 23η Ιουλίου 2009, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 202.500,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Παναγιώτης Εικονικός του Κωνσταντίνου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 18.435/2010 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Παναγιώτης Δοκιμαστής), που συντάχθηκε την 28η Απριλίου 2010, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 370.000,00 €. Νέα κυρία έγινε η Δήμητρα Πλασματική του Κωνσταντίνου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Η τελευταία κυρία, **Δήμητρα Πλασματική του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Οδός Ανύπαρκτης 75, Ηράκλειο, με Α.Φ.Μ. 948344567, μεταβίβασε το ακίνητο στον μεταβιβάζοντα του παρόντος, ο οποίος έκτοτε το νέμεται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Σοφία Ανύπαρκτη

SAMPLE · FICTIONAL DATA